TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE EXEMPLO

Acórdão fictício n.º 12/2026 — Processo n.º 48/2026

Relatora: Conselheira Joana Vilar (nome fictício)

I. Relatório

O Provedor das pessoas pediu a apreciação da Lei n.º 3/2026, que proíbe a realização de reuniões em todas as praças do centro histórico de Vila Nova durante as festas da cidade, invocando a segurança dos visitantes.

II. Fundamentação

A liberdade de reunião só pode ser restringida nos termos do artigo 18.º da Lei Fundamental. A restrição tem de ser necessária e não pode esvaziar o direito: deve restar sempre um espaço útil para o seu exercício.

Uma proibição que abrange todas as praças, durante todo o período das festas, sem distinguir reuniões pacíficas de outras, excede o que a segurança exige. Havia meios menos restritivos, como o aviso prévio ou a fixação de percursos.

III. Decisão

Pelo exposto, o Tribunal declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 1.º da Lei n.º 3/2026.

Lisboa de Exemplo, 14 de maio de 2026.

Documento fictício para a demonstração do Tramado.